

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ TẠI TIỂU BANG MARYLAND

(Có hiệu lực từ ngày 01/10/2025)

Luật Tiểu Bang Maryland yêu cầu Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà phải công bố Tuyên Bố Về Quyền Của Người Thuê Nhà và cập nhật hàng năm. Trang web của Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà Tiểu Bang Maryland có thêm bản dịch ngôn ngữ của Tuyên Bố Về Quyền Của Người Thuê Nhà trên trang web được liệt kê ở cuối tài liệu này. Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà thuộc Sở Nhà Ở Và Phát Triển Cộng Đồng Tiểu Bang Maryland đã soạn thảo tài liệu này chứ không phải chủ nhà của quý vị.

Chủ nhà phải gửi kèm phiên bản mới nhất của giấy tờ này vào mọi hợp đồng cho thuê nhà ở. (Điều Khoản Về Nhà Ở Và Phát Triển Cộng Đồng của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 5-101 đến 5-104 và Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-208)

Giấy tờ này tóm tắt các quyền quan trọng của người thuê nhà theo luật của Tiểu Bang Maryland. Đây không phải là danh sách hoàn chỉnh về mọi quyền của người thuê nhà. Giấy tờ này không đề cập hết mọi chi tiết, ngoại lệ hoặc sự khác biệt có thể áp dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Thông tin bổ sung có thể được cung cấp thông qua:

- Các tài liệu tham khảo của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland được liệt kê cùng với từng quyền hoặc các luật hiện hành khác
- Nghiên cứu độc lập thông qua Trung Tâm Trợ Giúp Tòa Án Tiểu Bang Maryland và Thư Viện Luật Nhân Dân Tiểu Bang Maryland
- Tham vấn cùng luật sư

Một số khu vực pháp lý địa phương thuộc tiểu bang có thể cung cấp thêm các quyền cho người thuê nhà. Tuy nhiên, các quyền trong Tuyên Bố Về Quyền Của Người Thuê Nhà Tiểu Bang Maryland này áp dụng cho tất cả người thuê nhà ở Tiểu Bang Maryland trừ khi có ghi chú cụ thể khác.

Đây là thông tin chung và không cấu thành lời khuyên pháp lý. Quý vị nên trao đổi với luật sư nếu có thắc mắc về quyền lợi của mình với tư cách là người thuê nhà. Thông tin liên hệ về các dịch vụ pháp lý đều được liệt kê ở cuối bản tuyên bố về quyền này.

1. ĐƠN XIN THUÊ NHÀ

Phí nộp đơn:

- Chủ nhà cho thuê năm căn hộ trở lên chỉ được giữ lại tối đa 25 USD phí nộp đơn, trừ khi chi phí thực tế liên quan đến đơn đăng ký của họ (chẳng hạn như kiểm tra tín dụng) vượt quá 25 USD.
- Nếu chủ nhà tính phí hơn 25 USD nhưng chi phí của họ ít hơn số tiền đã tính, họ phải hoàn lại phần phí nộp đơn chưa được sử dụng cho các chi phí liên quan đến đơn.
- Việc hoàn tiền phải được thực hiện trong vòng 15 ngày cho một trong những trường hợp sau:
 - Người thuê nhà đã chuyển vào căn hộ, hoặc
 - Chủ nhà hoặc người nộp đơn đưa ra thông báo bằng văn bản rằng người nộp đơn sẽ không cho thuê căn hộ.

Chi phí nộp đơn:

- Người nộp đơn có thể yêu cầu Chủ nhà cung cấp danh sách chi phí nộp đơn.
- Danh sách phải bao gồm số tiền và mô tả của từng khoản chi.

Báo cáo sàng lọc người thuê nhà:

- Một số chủ nhà có thể chọn chấp nhận báo cáo sàng lọc người thuê nhà:
 - Được chuẩn bị bởi một cơ quan báo cáo người tiêu dùng trong vòng 30 ngày trước khi nộp đơn,
 - Được chuẩn bị bởi một cơ quan báo cáo người tiêu dùng và
 - Được người thuê nhà nhận và thanh toán.
- Nếu chủ nhà chấp nhận báo cáo như vậy, họ có thể không tính phí nộp đơn cho quý vị.

Chính sách về thú cưng:

- Chủ nhà phải đính kèm bản sao bằng văn bản hoặc bản tóm tắt chính sách về vật nuôi trong đơn xin thuê nhà.
- Chính sách về vật nuôi phải bao gồm:
 - Bất kỳ hạn chế nào về giống hoặc cân nặng.
 - Có giới hạn về số lượng vật nuôi được phép mang theo.
 - Bất kỳ khoản phí nào được yêu cầu, bao gồm:
 - Phí vật nuôi trả trước không hoàn lại,
 - Tiền đặt cọc cho vật nuôi có thể hoàn lại và
 - Phí vật nuôi hàng tháng.
 - Bất kỳ yêu cầu tiêm chủng nào.

- Bất kỳ yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm pháp lý nào.
- Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào

Động vật hỗ trợ:

- Động vật hỗ trợ không phải là vật nuôi và luôn được phép, bất kể chính sách về vật nuôi của chủ nhà. Động vật hỗ trợ là động vật:
 - làm việc, cung cấp hỗ trợ hoặc thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của người khuyết tật, hoặc
 - cung cấp hỗ trợ về mặt tình cảm giúp giảm bớt một hoặc nhiều tác động đã xác định của khuyết tật của một người,
- Nếu quý vị có động vật hỗ trợ, chủ nhà không thể tính thêm phí nộp đơn hoặc tiền đặt cọc cho động vật hỗ trợ của quý vị. Chủ nhà có thể tính phí sửa chữa nếu động vật hỗ trợ của quý vị gây hư hại cho căn hộ hoặc khu vực chung của quý vị.
- Chủ nhà có thể yêu cầu thông tin cho phép họ đánh giá yêu cầu về động vật hỗ trợ nếu:
 - Khuyết tật của quý vị không rõ ràng và/hoặc
 - Nhu cầu cần có động vật hỗ trợ của quý vị không rõ ràng.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-210, 8-213 và 8-218, 42 U.S.C. 3604)

2. HỢP ĐỒNG CHO THUÊ & THUÊ

Yêu cầu về hợp đồng cho thuê bằng văn bản:

- Chủ nhà cho thuê năm căn hộ trở lên ở Tiểu Bang Maryland phải sử dụng hợp đồng cho thuê bằng văn bản.
- Chủ nhà cho thuê bốn căn hộ trở xuống trong tiểu bang không bắt buộc phải sử dụng hợp đồng cho thuê bằng văn bản. Nếu chủ nhà không dùng hợp đồng cho thuê bằng văn bản, thời hạn thuê được coi là 1 năm kể từ lần đầu người thuê sử dụng căn hộ.
- Nếu chủ nhà đưa cho quý vị hợp đồng cho thuê nhà bằng văn bản, hợp đồng đó phải bao gồm:
 - Bản tuyên bố về tình trạng của tài sản
 - Giải thích về việc ai phải trả tiền sưởi ấm, khí đốt, điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất
 - Một tờ biên lai cho khoản tiền đặt cọc của quý vị
 - Một bản sao của phiên bản Tuyên Bố Quyền Của Người Thuê Nhà Tại Tiểu Bang Maryland mới nhất

- Thông tin liên lạc của chủ nhà hoặc đại lý được ủy quyền nhận thông báo và thực hiện thủ tục thay mặt chủ nhà (trừ khi được dán ở nơi dễ thấy trên bất động sản).
- Chính quyền địa phương có thể yêu cầu thêm thông tin trong hợp đồng cho thuê.

Hợp đồng cho thuê có thể không bao gồm:

- Bất cứ điều gì yêu cầu quý vị phải cho phép chủ nhà "thừa nhận phán quyết" (đồng ý trước để chủ nhà thắng kiện) về khiếu nại phát sinh từ hợp đồng cho thuê.
- Bất cứ điều gì cho biết quý vị từ bỏ các quyền hợp pháp của mình theo luật hoặc quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn
- Bất kỳ điều khoản nào rút ngắn thời hạn thông báo theo yêu cầu của luật
- Bất kỳ điều khoản nào khác được xác định trong Điều 8-208 thuộc Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland hoặc bất kỳ điều khoản nào khác bị luật pháp cấm

Thời hạn gia hạn tự động trong hợp đồng cho thuê phải:

- Tách biệt với các phần khác của hợp đồng cho thuê
- Phải được quý vị ký tên hoặc xác nhận riêng.

Kết thúc thời hạn thuê nhà:

- Để chủ nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà của quý vị:
 - Đối với hợp đồng cho thuê bằng văn bản có thời hạn cụ thể, chủ nhà phải thông báo bằng văn bản cho quý vị ít nhất 60 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê.
 - Đối với hợp đồng thuê nhà theo tháng, chủ nhà phải thông báo bằng văn bản cho quý vị trước ít nhất 60 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê.
 - Đối với hợp đồng thuê nhà theo năm, chủ nhà phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 90 ngày trước khi hợp đồng thuê nhà kết thúc.
- Để quý vị kết thúc thời hạn thuê nhà:
 - Đối với hợp đồng cho thuê có thời hạn cố định, hợp đồng thuê theo tháng và tất cả các hợp đồng thuê khác ngoại trừ hợp đồng thuê theo năm, quý vị phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê, trừ khi hợp đồng cho thuê yêu cầu thêm thời gian.
 - Đối với hợp đồng thuê theo năm, quý vị phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 90 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê. (Yêu cầu này không áp dụng tại Thành Phố Baltimore, nơi người thuê nhà chỉ được yêu cầu thông báo trước 30 ngày để chấm dứt mọi hợp đồng thuê nhà.)

Kết thúc hợp đồng thuê nhà sớm do bị ngược đãi:

- Nếu quý vị bị ngược đãi, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng cho thuê sớm bằng cách thông báo cho chủ nhà. Thông báo phải bao gồm
 - Bản sao lệnh bảo vệ cuối cùng hoặc lệnh hòa bình do tòa án ban hành, hoặc
 - Bản sao báo cáo từ bên thứ ba có trình độ như bác sĩ, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội hoặc người ủng hộ từ một tổ chức chống bạo lực gia đình.
- Sau khi thông báo, quý vị có tối đa 30 ngày để chuyển đi.
 - Quý vị chỉ chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà từ ngày thông báo cho đến khi quý vị chuyển đi, có thể ít hơn 30 ngày.
 - Nếu quý vị chuyển đi trong vòng chưa đầy 30 ngày, quý vị phải gửi cho chủ nhà thông báo có chữ ký, công chứng và bằng văn bản về việc quý vị đã chuyển đi. Thông báo phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hạng nhất.
 - Nếu quý vị không thông báo cho chủ nhà, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà trong toàn bộ 30 ngày.

Nếu hợp đồng cho thuê kết thúc mà không có ai thông báo:

- Nếu không bên nào thông báo, hợp đồng cho thuê của quý vị có thể tự động gia hạn hoặc trả theo tháng, tùy theo các điều khoản trong hợp đồng cho thuê.
- Các hợp đồng cho thuê ít phổ biến hơn như hợp đồng cho thuê theo tuần, theo năm hoặc theo trang trại có yêu cầu thông báo khác nhau.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-5A-01, 8-5A-02, 8-5A-03, 8-208, 8-210 và 8-402; Luật Công Cộng Địa Phương Thành Phố Baltimore Điều 9-16)

3. CHO THUÊ

- Tiền thuê nhà phải được thanh toán theo đúng hợp đồng cho thuê của quý vị.
- Nếu quý vị trả tiền thuê nhà trễ, chủ nhà có thể tính phí trả chậm, nhưng không được quá 5% số tiền thuê nhà trả chậm. Quý vị không thể bị tính phí trả chậm đối với một phần tiền thuê nhà được thanh toán đúng hạn.
- Chủ nhà phải đưa cho quý vị biên lai thanh toán tiền thuê nhà nếu quý vị trả tiền thuê nhà bằng tiền mặt hoặc nếu quý vị yêu cầu biên lai.
- Tiền thuê nhà tăng:
 - Chủ nhà chỉ có thể tăng tiền thuê nhà khi hợp đồng cho thuê nhà của quý vị được gia hạn.
 - Trong hầu hết các trường hợp, họ phải thông báo cho quý vị bằng văn bản trước 90 ngày về bất kỳ đợt tăng tiền thuê nào.

- Một số khu vực pháp lý địa phương có thể hạn chế mức tăng tiền thuê nhà, nhưng không có luật nào trên toàn tiểu bang hạn chế mức tăng tiền thuê nhà khi hợp đồng thuê của quý vị được gia hạn.
- Chủ nhà chỉ có thể thông báo tăng tiền thuê nhà qua email, tin nhắn hoặc cổng thông tin điện tử dành cho người thuê nhà nếu quý vị đồng ý nhận thông báo qua phương tiện điện tử.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-205, 8-205.1, 8-208 và 8-209)

4. TIỆN ÍCH

Căn hộ của quý vị phải cung cấp nhiệt, ánh sáng, điện, nước nóng, nước lạnh và hệ thống xử lý nước thải phù hợp. Tuy nhiên, chủ nhà sẽ không chịu trách nhiệm nếu các tiện ích này không có sẵn vì quý vị chưa thanh toán các hóa đơn thuộc trách nhiệm của quý vị.

Nếu hợp đồng thuê nhà của quý vị yêu cầu quý vị phải trả tiền điện nước trực tiếp cho chủ nhà, chủ nhà của quý vị phải

- Cung cấp cho quý vị bản sao hóa đơn tiện ích hàng tháng hoặc,
- Vào đầu mỗi kỳ hạn thuê, cung cấp cho quý vị bằng văn bản tổng chi phí tiện ích đã được tính cho chủ nhà trong năm trước. Chi phí hàng năm cho hóa đơn nước, nước thải, khí đốt và điện của năm trước phải được cung cấp riêng.

Một số chủ nhà ở các tòa nhà lớn hơn sử dụng Hệ Thống Thanh Toán Tiện Ích Theo Tỷ Lệ (RUBS) trong đó người thuê nhà phải trả một phần chi phí tiện ích tổng thể của tòa nhà. Nếu chủ nhà của quý vị sử dụng RUBS, họ phải:

- Cho quý vị biết trước khi quý vị ký hợp đồng thuê rằng họ sử dụng RUBS,
- Cung cấp bản sao của hai hóa đơn tiện ích gần nhất và
- Mô tả cách họ tính toán phần chi phí tiện ích của quý vị.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-208, 8-211, 8-212)

5. TIỀN CỌC BẢO ĐẢM

Tiền cọc tối đa:

- Trong hầu hết các trường hợp, chủ nhà có thể không yêu cầu quý vị trả tiền đặt cọc cao hơn một tháng tiền thuê nhà.
- Quý vị có thể cung cấp khoản tiền đặt cọc lớn hơn nếu đơn xin thuê nhà của quý vị bị từ chối dựa trên lịch sử tín dụng hoặc thuê nhà.

- Tiền đặt cọc của quý vị có thể lên tới hai tháng tiền thuê nhà nếu:
 - Quý vị đã ký hợp đồng thuê nhà trước ngày 1 tháng 10 năm 2024 hoặc
 - Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền ích từ Sở Dịch Vụ Nhân Sinh và hợp đồng thuê nhà yêu cầu quý vị phải trả tiền tiền ích trực tiếp cho chủ nhà.

Tiền đặt cọc là gì:

- "Tiền đặt cọc" là bất kỳ khoản thanh toán nào quý vị trả cho chủ nhà, bao gồm cả tiền đặt cọc cho vật nuôi, để bảo vệ chủ nhà khỏi
 - Tiền thuê nhà chưa trả
 - Thiệt hại tài sản cho căn hộ, khu vực chung, thiết bị chính và đồ đạc
 - Thiệt hại do vi phạm hợp đồng thuê

Quy tắc thanh toán:

- Chủ nhà có thể không yêu cầu quý vị trả nhiều hơn tổng tiền thuê nhà tháng đầu tiên và tiền đặt cọc trước khi quý vị chuyển đến.
- Chủ nhà phải giữ tiền đặt cọc của quý vị trong một tài khoản ngân hàng có trả lãi.
- Chủ nhà phải cung cấp cho quý vị một biên lai bằng văn bản, biên lai này phải được đính kèm với hợp đồng thuê nhà bằng văn bản.
- Chủ nhà phải thông báo cho quý vị về các quyền của quý vị và trách nhiệm của chủ nhà liên quan đến tiền đặt cọc khi quý vị thanh toán tiền đặt cọc.

Kiểm tra khi chuyển đi vào cuối thời hạn thuê nhà:

- Trong quá trình kiểm tra khi dọn ra, chủ nhà sẽ kiểm tra căn hộ để tìm ra hư hỏng có thể giảm thiểu thiệt hại về an ninh cho quý vị.
- Nếu quý vị có kế hoạch chuyển đi và muốn có quyền có mặt trong quá trình kiểm tra, quý vị phải gửi cho chủ nhà một lá thư chứng nhận ít nhất 15 ngày trước khi chuyển đi. Bức thư nên:
 - Viết rằng quý vị có kế hoạch di chuyển,
 - Chia sẻ ngày chuyển đi của quý vị và
 - Bao gồm địa chỉ mới của quý vị
- Khi kết thúc thời hạn thuê nhà, chủ nhà phải cung cấp cho quý vị danh sách bằng văn bản về mọi khoản phí đã khấu trừ từ tiền đặt cọc và các tài liệu chứng minh cho các khoản phí đó.
- Họ phải trả lại số tiền đặt cọc còn dư của quý vị cùng với lãi suất trong vòng 45 ngày.

Các khoản khấu trừ được phép:

Các khoản phí mà chủ nhà có thể khấu trừ hợp pháp tiền đặt cọc của quý vị bao gồm

- Thiệt hại cho tài sản vượt quá hao mòn thông thường
- Tiền thuê nhà hoặc hóa đơn tiện ích chưa thanh toán
- Chi phí hoặc lệ phí từ phán quyết vụ kiện trực xuất

Nếu tiền đặt cọc không được hoàn lại đúng hạn:

- Nếu chủ nhà không trả lại tiền đặt cọc hoặc không cung cấp cho quý vị danh sách các khoản phí trong vòng 45 ngày sau khi hợp đồng thuê nhà của quý vị kết thúc, họ có thể mất quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào.
- Quý vị có thể kiện chủ nhà để đòi số tiền gấp ba lần số tiền chủ nhà không trả lại.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-203, và 8-203.1)

6. TÌNH TRẠNG TÀI SẢN CHO THUÊ

Mọi bất động sản cho thuê phải "phù hợp để con người sinh sống", nghĩa là phải an toàn và thích hợp để mọi người sinh sống. Thiết bị phải không có khuyết tật hoặc tình trạng nghiêm trọng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và đáng kể đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của quý vị.

Báo cáo vấn đề:

- Hãy thông báo bằng văn bản ngay cho chủ nhà nếu quý vị phát hiện ra vấn đề.
- Quý vị cũng có thể liên hệ với cơ quan thực thi luật pháp địa phương và yêu cầu kiểm tra.
- Thông báo phạt hoặc vi phạm được coi là thông báo bằng văn bản gửi cho chủ nhà.

Yêu cầu cụ thể về nấm mốc:

- Chủ nhà phải kiểm tra nấm mốc trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản về khả năng có nấm mốc trong căn hộ của quý vị.
- Nếu phát hiện nấm mốc, chủ nhà phải loại bỏ nấm mốc và khắc phục nguyên nhân trong vòng 45 ngày nếu có thể.
- Nếu không thể khắc phục được nấm mốc trong vòng 45 ngày thì phải khắc phục trong khoảng thời gian hợp lý sau khi phát hiện nấm mốc.
- Chủ nhà phải thông báo cho quý vị trong suốt quá trình kiểm tra và sửa chữa nấm mốc.

Sửa chữa và tiếp cận:

- Chủ nhà phải thông báo trước ít nhất 24 giờ trước khi vào căn hộ của quý vị, trừ trường hợp khẩn cấp.

- Quý vị phải cho chủ nhà vào nhà để sửa chữa.

Nếu vấn đề không được giải quyết:

Nếu chủ nhà không khắc phục sự cố trong thời gian hợp lý sau khi quý vị thông báo và sự cố đó đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn, quý vị có các lựa chọn sau:

- Nộp đơn kiện lên Tòa Án Quận để yêu cầu bồi thường thiệt hại và giảm tiền thuê nhà.
- Từ chối trả tiền thuê nhà và sử dụng những vấn đề này làm lý do để biện hộ nếu chủ nhà kiện quý vị vì tiền thuê nhà.
- Nộp đơn ký quỹ tiền thuê nhà, cho phép quý vị trả tiền thuê nhà cho tòa án thay vì chủ nhà cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Sơ chùi:

Nếu có sơ chùi trong căn hộ, trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể có quyền:

- Nhận tiền từ chủ nhà để chuyển đi tạm thời
- Thực hiện hành động pháp lý nếu chủ nhà không hỗ trợ di dời an toàn

Sống trong căn hộ của quý vị:

- Quý vị có quyền tận hưởng sự yên tĩnh trong căn hộ cho thuê của mình trong suốt thời gian thuê.
- Quý vị có quyền chuyển đến và sử dụng căn hộ kể từ ngày được ghi trong hợp đồng thuê.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-204, 8-211, 8-212, 8-215 và 8-220)

7. TRỤC XUẤT

Chủ nhà có thể bắt đầu quá trình trục xuất bằng cách nộp đơn kiện lên Tòa Án Quận nếu quý vị:

- Vi phạm hợp đồng cho thuê
- Không trả tiền thuê nhà đúng hạn
- Không chuyển đi khi hợp đồng cho thuê kết thúc

Quy trình tố tụng bắt buộc:

- Chủ nhà không được phép trục xuất quý vị trừ khi Tòa Án Quận đã trao cho chủ nhà quyền đối với tài sản (gọi là phán quyết chiếm hữu) và ban hành lệnh trục xuất quý vị (gọi là lệnh hoàn trả).

- Những nỗ lực trục xuất quý vị như thay ổ khóa, tắt tiện ích hoặc các hành động tương tự khác nhằm ngăn cản quý vị vào căn hộ hoặc không cho quý vị sống an toàn trong căn hộ đều không được phép.

Quyền của quý vị tại tòa án:

- Quý vị có quyền tham dự bất kỳ phiên tòa nào trong một vụ án trục xuất do chủ nhà đưa ra chống lại quý vị.
- Quý vị có thể đủ điều kiện để được luật sư miễn phí thông qua chương trình Tiếp Cận Luật Sư trong vụ trục xuất của Tiểu Bang Maryland nếu thu nhập của quý vị bằng 50% Thu Nhập Trung Bình Của Khu Vực hoặc thấp hơn. Gọi 211 hoặc truy cập legalhelpmd.org để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.
- Quý vị có thể tiếp cận tư vấn pháp lý ngay khi nhận được thông báo rằng chủ nhà đang tìm cách chấm dứt hợp đồng thuê hoặc bắt đầu thủ tục trục xuất.

Thông báo trước khi trục xuất:

- Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà, chủ nhà phải thông báo cho quý vị bằng văn bản ít nhất 10 ngày trước khi nộp đơn kiện trục xuất quý vị vì không trả tiền thuê nhà tại Tòa Án Quận.
- Trong trường hợp trục xuất “Không trả tiền thuê nhà”, tiền thuê nhà chỉ bao gồm tiền thuê cơ bản. Có thể không bao gồm phí tiện ích, phí bảo trì hoặc các khoản phạt khác.
- Có thể phải thông báo trước thời hạn dài hơn nếu quý vị nhận được trợ cấp nhà ở do chính quyền tiểu bang hoặc liên bang tài trợ.
- Các loại hồ sơ trục xuất khác, chẳng hạn như vi phạm hợp đồng thuê hoặc ở lại căn hộ cho thuê lâu hơn thời gian cho phép trong hợp đồng thuê cũng có thể yêu cầu thông báo lâu hơn.

Yêu cầu trục xuất và ngăn chặn việc trục xuất:

- Nếu tòa án ra phán quyết bất lợi cho quý vị, quý vị có bảy ngày để chuyển đi hoặc chủ nhà có thể yêu cầu tòa án ban hành lệnh hoàn trả để trục xuất quý vị bằng cách dọn sạch toàn bộ tài sản của quý vị khỏi căn hộ.
- Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể ngăn chặn việc trục xuất bằng cách thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà quá hạn và mọi chi phí tòa án mà tòa án yêu cầu quý vị phải trả trước khi việc trục xuất được thực hiện. Điều này được gọi là “quyền chuộc lỗi”.
- Việc chuộc lỗi có thể không phải là một lựa chọn nếu:
 - Quý vị đã có ba (bốn ở Thành Phố Baltimore) phán quyết trục xuất trở lên vì tiền thuê nhà chưa trả trong 12 tháng trước vụ kiện hiện tại và
 - chủ nhà của quý vị yêu cầu tòa án không cho phép quý vị chuộc lỗi.

- Chủ nhà phải thông báo cho quý vị bằng văn bản trước khi tiến hành trục xuất theo lịch trình ban đầu. Theo luật của tiểu bang, thời gian yêu cầu là sáu ngày. Chính quyền địa phương của quý vị có thể quy định số ngày cần thiết nhưng phải thông báo trước từ 4 đến 14 ngày so với ngày trục xuất theo lịch trình ban đầu.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-401, 8-402, 8-402.1, 8-407 và 8-902)

8. TRỤC XUẤT DO LỖI CÔNG TRÌNH

Ở Tiểu Bang Maryland, việc trục xuất do lỗi công trình xảy ra khi chủ nhà không giải quyết vấn đề lớn khiến quý vị không thể sử dụng và tận hưởng căn hộ cho thuê và thay vào đó quý vị phải chuyển đi.

Khi nào áp dụng:

Quý vị có thể không phải chịu trách nhiệm về tiền thuê nhà nếu quý vị có thể chứng minh tất cả những điều sau đây:

- Hành động hoặc sự tắc trách của chủ nhà là nguyên nhân chính gây ra vấn đề làm gián đoạn việc sử dụng và tận hưởng căn hộ của quý vị.
- Quý vị đã nói với chủ nhà về vấn đề này.
- Quý vị đã cho chủ nhà một khoảng thời gian hợp lý để sửa chữa trước khi quý vị chuyển đi.
- Quý vị đã chuyển đi trong thời gian hợp lý sau khi chủ nhà không giải quyết được vấn đề lớn.

Trước khi chuyển đi, quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư. Nếu quý vị có thể chứng minh việc trục xuất do lỗi công trình,

- Hợp đồng cho thuê của quý vị sẽ được coi là đã kết thúc (chấm dứt).
- Quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà sau khi chuyển đi.
- Quý vị có thể kiện chủ nhà để đòi bồi thường thiệt hại – bao gồm chi phí chuyển nhà, chênh lệch tiền thuê nhà, phí luật sư và các chi phí liên quan khác.

Những gì chủ nhà phải làm để tránh gặp trục xuất do lỗi công trình:

- Chủ nhà phải tránh sự can thiệp đáng kể vào việc người thuê nhà tận hưởng tài sản cho thuê của họ,
- Đảm bảo bất động sản cho thuê an toàn và có thể sinh sống.

- Nhìn chung là phải phản hồi khiếu nại của người thuê nhà ngay lập tức để tránh hậu quả về mặt pháp lý và tài chính.

9. QUYỀN TỪ CHỐI ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI THUÊ

“Quyền từ chối đầu tiên” (một thuật ngữ pháp lý) có nghĩa là quý vị có cơ hội đầu tiên mua bất động sản mà quý vị thuê trước khi chủ nhà bán nó cho người khác.

Khi nào áp dụng:

- Quý vị là người thuê nhà có tên trong hợp đồng thuê nhà.
- Quý vị đã sống tại một bất động sản cho thuê có 1, 2 hoặc 3 căn hộ trong ít nhất sáu tháng.
- Chủ nhà của quý vị có kế hoạch bán bất động sản hoặc nhận được lời đề nghị mua từ bên thứ ba.

Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chủ nhà chuyển nhượng bất động sản mà không bán, bao gồm các trường hợp chuyển nhượng:

- Cho một thành viên trong gia đình
- Cho một doanh nghiệp do chủ nhà sở hữu
- Theo lệnh của tòa án

Quy trình thông báo:

Nếu chủ nhà thông báo với quý vị rằng họ có ý định bán bất động sản cho bên thứ ba, thông báo cũng phải nêu rõ quyền được đưa ra lời đề nghị mua bất động sản của quý vị.

- Quý vị có 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để đưa ra lời đề nghị mua bất động sản hoặc từ chối.
- Nếu quý vị đưa ra lời đề nghị với các điều khoản tương tự hoặc tốt hơn so với những điều khoản trong thông báo, chủ nhà phải chấp nhận.
- Nếu quý vị từ chối đưa ra lời đề nghị, chủ nhà có thể bán bất động sản cho bên thứ ba.

Một số khu vực pháp lý địa phương có thể có luật riêng về quyền ưu tiên từ chối của người thuê nhà hoặc cơ hội mua bất động sản cho thuê trong những trường hợp không được luật tiểu bang quy định.

(Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 8-119)

10. HÀNH VI BỊ CẤM CỦA CHỦ NHÀ

Phân biệt đối xử về nhà ở là bất hợp pháp theo luật tiểu bang và liên bang. Chủ nhà không được phân biệt đối xử với người thuê nhà tiềm năng hoặc hiện tại dựa trên:

- Chủng tộc
- Màu da
- Tôn giáo
- Giới tính
- Khuyết tật
- Tình trạng hôn nhân
- Tình trạng gia đình
- Xu hướng tình dục
- Bản dạng giới
- Nguồn gốc quốc gia
- Nguồn thu nhập
- Tình trạng quân sự.

Một số khu vực pháp lý địa phương có thể cung cấp các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử bổ sung.

Sự trả đũa:

Chủ nhà không được trả đũa hoặc đe dọa trả thù quý vị vì

- Khiếu nại thiện chí về việc vi phạm hợp đồng thuê, vi phạm pháp luật hoặc tình trạng của tài sản cho thuê.
- Nộp đơn hoặc tham gia vào vụ kiện liên quan đến chủ nhà.
- Tham gia vào tổ chức của người thuê nhà.
- Yêu cầu cảnh sát hoặc dịch vụ khẩn cấp đến hiện trường.
- Cung cấp thông tin cho chủ nhà liên quan đến vấn đề sơn chì.

Sự trả đũa có thể bao gồm các hành động như:

- Nộp đơn hoặc đe dọa nộp đơn kiện quý vị.
- Đe dọa sẽ thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về tình trạng nhập cư của quý vị.
- Tăng tiền thuê nhà, giảm các dịch vụ dành cho quý vị với tư cách là người thuê nhà (ví dụ: cắt các tiện ích).

- Không thực hiện các sửa chữa cần thiết hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà, cùng nhiều hành vi khác.

Bất kỳ ai, kể cả chủ nhà, cố gắng lấy tiền, tài sản, nhân công, dịch vụ hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị bằng cách đe dọa thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về tình trạng nhập cư của quý vị đều là phạm tội.

Lưu ý các yêu cầu trước khi chủ nhà có thể vào căn hộ của quý vị:

Trừ khi hợp đồng thuê nhà có quy định khác, quý vị có quyền tận hưởng sự yên bình nơi cư trú của mình. Chủ nhà có quyền vào căn hộ của quý vị vì những mục đích hợp pháp như sửa chữa cần thiết, kiểm tra căn hộ hoặc cho người thuê tiềm năng xem căn hộ.

- Chủ nhà của quý vị phải thông báo cho quý vị bằng văn bản ít nhất 24 giờ trước khi kiểm tra hoặc sửa chữa
- Họ chỉ có thể vào căn hộ từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ trường hợp khẩn cấp.
- Quý vị có thể cấp cho chủ nhà giấy phép bằng văn bản để vào nhà quý vị mà không cần thông báo trước 24 giờ.

Hợp đồng cho thuê của quý vị có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn và khu vực pháp lý tại địa phương của quý vị có thể có nhiều quy định hơn về thời điểm chủ nhà được phép vào nhà của quý vị.

(42 U.S.C. Điều 3601, v.v.; Điều Khoản Chính Quyền Tiểu Bang của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 20-101, 20-704 và 20-705; Điều Khoản Về Bất Động Sản của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 2-115, 8-204, 8-208.1 và 8-208.2; Điều Khoản Luật Hình Sự của Bộ Luật Tiểu Bang Maryland, Điều 3-701)

Có những ngoại lệ đối với sự bảo vệ của các luật này trong một số trường hợp nhất định.

11. TÀI NGUYÊN

Office of Tenant and Landlord Affairs (Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà)

Maryland Department of Housing and Community Development (Sở Nhà Ở Và Phát Triển Cộng Đồng Tiểu Bang Maryland)

Trang web: [Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà](http://dhcd.maryland.gov/Tenant-Landlord-Affairs)
(dhcd.maryland.gov/Tenant-Landlord-Affairs)

Điện thoại: 855-511-3423

Email: otla.dhcd@maryland.gov

Trang web của Văn Phòng Các Vấn Đề Của Người Thuê Nhà Và Chủ Nhà có thêm thông tin giáo dục và đội ngũ nhân viên hỗ trợ để tìm hiểu về quyền và luật của người thuê nhà, bao gồm:

- Thông tin liên hệ của các tổ chức trợ giúp pháp lý địa phương
- Thông tin liên hệ của các văn phòng quận địa phương về quyền người thuê
- Thông tin liên lạc cho các dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư tại địa phương và các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà nếu quý vị đã mất nhà ở
- Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho người thuê nhà và chủ nhà
- Tài liệu tiếp cận cộng đồng cho người thuê nhà và chủ nhà
- Cách báo cáo trường hợp phân biệt đối xử về nhà ở công bằng hoặc chủ nhà vi phạm luật liên bang, tiểu bang hoặc luật địa phương về người thuê nhà cho các cơ quan thực thi pháp luật

Ủy Ban Dân Quyền Tiểu Bang Maryland (Maryland Commission on Civil Rights, MCCR)

Trang web: mccr.maryland.gov

MCCR điều tra các khiếu nại về phân biệt đối xử trong lĩnh vực nhà ở.

Chương Trình Tiếp Cận Luật Sư Trong Các Vụ Trục Suất (Access to Counsel in Evictions, ACE) của Tiểu Bang Maryland

Thông tin liên lạc: Gọi 211 hoặc truy cập trang [Trợ Giúp Pháp Lý Tại Maryland](http://Trợ_Giúp_Pháp_Lý_Tại_Maryland) (LegalHelpMD.org)

ACE cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý miễn phí cho những người thuê nhà đủ điều kiện về thu nhập có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà, đã mất hoặc có nguy cơ mất phiếu nhà ở hoặc trợ cấp.

Maryland District Court Self-Help Centers (Trung Tâm Tự Trợ Giúp Của Tòa Án Quận Tiểu Bang Maryland)

Thông tin liên hệ và giờ làm việc thay đổi tùy theo địa điểm:

Trang web: [Trung Tâm Tự Trợ Giúp Của Tòa Án Quận](http://Trung_Tâm_Tự_Giúp_Của_Tòa_Án_Quận) (courts.state.md.us/helpcenter/inperson/dc)

Nếu quý vị không thể đến trực tiếp, hãy gọi số 410-260-1392 để được hỗ trợ.

Dịch vụ được cung cấp:

- Các trung tâm tự giúp đỡ có thể hỗ trợ những người thuê nhà với vấn đề chủ nhà-người thuê nhà hoặc trường hợp chưa được đại diện bởi luật sư hoặc luật sư.
- Các trung tâm này cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tiếp, qua điện thoại và trực tiếp tại 10 địa điểm tòa án quận.
- Người thuê nhà có thể nhận được sự trợ giúp để hiểu các tài liệu của tòa án, chuẩn bị cho phiên tòa, hoàn thành các biểu mẫu của tòa án, chuẩn bị cho việc hòa giải và tìm luật sư.



Thư Viện Luật Nhân Dân Tiểu Bang Maryland

Trang web: [Thư Viện Luật Nhân Dân Maryland](http://peoples-law.org) (peoples-law.org)

Thư Viện Luật Nhân Dân là trang web thông tin pháp lý và tự trợ giúp được một cơ quan liên quan đến tòa án của Hệ Thống Tư Pháp Tiểu Bang Maryland duy trì. Chương trình này cũng được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý phi lợi nhuận, luật sư làm việc miễn phí và các trường luật của Tiểu Bang Maryland.

Dịch vụ được cung cấp:

- Trang web cung cấp thông tin chung về luật cho những người tự đại diện cho mình tại tòa án.
- Họ cung cấp danh bạ các tổ chức dịch vụ pháp lý có thể hỗ trợ quý vị giải quyết các vấn đề pháp lý dân sự.